

Resolución Directoral U.G.E.L. N° 001019

Tocache, **06 MAR 2023**

Visto el expediente N° 2022010773 la Directora y APAFA de la I.E. N° 0735 de Buenos Aires, distrito de Pólvora y provincia de Tocache, solicita ampliación de servicios al nivel secundaria, con más de trescientos treinta cuatro (334) folios útiles.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N°28988 Ley que declara la Educación Básica Regular como servicio público esencial, reglamentada por el Decreto Supremo N°017-2007-ED, en su artículo 1° refiere: Constitúyase la Educación Básica Regular, como un servicio público esencial, a fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho fundamental de la persona a la Educación, derecho reconocido en la Constitución Política del Perú, en la Ley General de Educación y en los Pactos Internacionales suscritos por el Estado Peruano.

Que, el artículo 64° del Decreto supremo N°011-2012-ED, que Reglamenta la Ley N°28044 refiere.- El nivel de Educación Secundaria, es el tercer nivel de la Educación Básica Regular y atiende a los adolescentes que hayan aprobado el sexto grado de Educación primaria, asimismo el artículo 132° describe que la Ampliación, conversión, fusión y clausura de una institución educativa es autorizada por la Unidad de Gestión Educativa Local o la que haga sus veces. Y con R.M. N° 0510-2017-MINEDU se establecen las normas que regulan la creación de instituciones educativas de la educación básica y otros de administración interna que organizan su funcionamiento, con el objetivo de establecer los requisitos, procedimientos y otros aspectos mínimos necesarios para la aprobación de actos de administración interna que crean y organizan el funcionamiento de las instituciones educativas de Educación Básica.

Que, con Ordenanza Regional N° 02-2017-GRSM/CR se aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Gobierno Regional de San Martín, en la cual se consolida la totalidad de procedimientos y servicios brindados en exclusividad por los distintos órganos y en su procedimiento 21 se describe los requisitos de la Autorización de ampliación de grados de estudio, ciclos, programas, niveles, formas de atención y modalidades educativas de gestión Públicas o privadas: EBR, EBA Y EBE.

Que, asimismo las Autoridades, y moradores del Asentamiento Humano de Las Flores y padres de familia de la II.EE .N° 0735 de Buenos Aires, distrito de Pólvora, provincia de Tocache, manifiestan en su justificación que en los últimos años se ha ido incrementando las metas de atención en el nivel primaria, el mismo que daría sostenibilidad al nivel Secundaria, del mismo modo recalcaron que se encuentran ubicados a unas cuerdas de la única vía(Fernando Belaunde) para poder trasladarse a las II.EE del nivel secundaria más cercano I.E. N° 0633 de Puerto Pizana, exponiendo la vida de los estudiantes y enfermarse por la insolación que reciben cada día debido a los cambio climáticos.

Que de la evaluación realizada al expediente presentado por la Directora de la Institución Educativa N°0735 de Buenos Aires, se ha podido constatar que cuentan con los requisitos exigidos de acuerdo al TUPA, asimismo se puede evidenciar de acuerdo a los datos estadísticos del SIAGIE del nivel primaria, que la II.EE ha ido en incremento de metas de atención lo que le daría la sostenibilidad al nivel secundaria, y así se evitaría accidentes por el desplazamiento a la institución educativa más cercana, tomando en cuenta que la II.EE se encuentra ubicada en el margen izquierdo de la carretera Fernando Belaunde Terry. Asimismo se ha realizado la verificación In situ de los ambientes, dejando constancia con fotografías, que el aula donde funcionará el 1° año se encuentra implementado con sillas, asimismo cuenta con 2 servicios higiénicos: 1 varón y 1 mujer, solo con el propósito de atender la necesidad del servicio educativo.

Que, en cumplimiento al numeral 6.2.8 de la R.M N° 510-2017-MINEDU el mismo que señala que solo procede la ampliación de servicios educativos, cuando exista demanda educativa, en un ámbito de influencia determinado, que no puede ser atendida por otras II.EE públicas existentes mediante la ampliación de metas de atención, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache con



LC1019

Memorando N°064-2023-GRSM/DRE-UGELT/D el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, autoriza la Ampliación al nivel Secundaria de la I.E. N°0735 de Buenos Aires, distrito de Pólvora, provincia de Tocache.

Que, el Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que reglamenta la Ley N° 28044, Ley General de Educación, en su artículo 132°, faculta a las Unidades de Gestión Educativa Local, la ampliación de servicios;

De conformidad con La Ley N°28044 Ley General de Educación, Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: **AMPLIAR** el servicio

Educativo al Nivel Secundaria a la Institución Educativa N° 0735 de Buenos Aires, distrito de Pólvora, provincia de Tocache, a partir del 01.03.2023.

NIVEL SECUNDARIA	: Sexto(1er)
DOMICILIO	: Buenos Aires, distrito de Pólvora, provincia de Tocache, región San Martín
NOMBRE DE LA DIRECTORA	: Amos Ysaac Flores Malla
DNI	: 40903273

ARTÍCULO SEGUNDO: **PRECISAR**, que la atención

con personal docente y administrativo, estará sujeto a disponibilidad presupuestal.

ARTÍCULO TERCERO: **DISPONER**, que el

Especialista en Estadística de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, realice el suceso correspondiente ante el Ministerio de Educación, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo precedente.

ARTÍCULO CUARTO: **NOTIFICAR**, a través de

Secretaría General de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache al Director de la Institución Educativa, con copia de la presente resolución.

ARTÍCULO QUINTO: **DEJAR**, sin efecto todo acto

resolutivo que se oponga a lo dispuesto con la presente Resolución.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE



Mag. JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
TOCACHE

JDSR/DUGELT
MPV/DSA-II
MBP/Rac(e)